N 4rh-7/2019

Încheiere

18 decembrie 2019 mun. Chişinău
Judecătoria Chişinău, sediul Ciocana
Instanţa compusă din:
Preşedintele şedinţei,
Judecător Alexandru Sandu
Grefier Cristina Secrieru
Cu participarea: revizuentului Maceret Alexei
Translatorului Penov Serghei

a examinat în şedinţă publică cererea de revizuire depusă de Maceret Alexei împotriva istoriei sale penale pe perioada anilor 2006-2008

cauza redistribuită la 08.11.2019

Constată

Maceret Alexei la 25.04.2019 a depus o cerere în instanţa de judecată despre revizuirea cauzelor penale pe perioada 2006-2018.

În motivarea poziţiei sale s-a referit la faptul că a fost judecat ilegal în baza art. 217(2) CP şi 219(1) CP(1961), în situaţia în care tot în aceiaşi perioadă a fost sancţionat contravenţional pentru aceleaşi fapte în cauzele contravenţionale 4b-824/2006 şi 4b-1409/2006 din 07.11.2006.

În şedinţa de judecată revizuentul Maceret Alexei şi-a reconfirmat poziţia şi a precizat că doreşte revizuirea sentinţei de condamnare a judecătoriei Rîşcani mun. Chişinău din 08.11.2006 prin care Maceret a fost recunoscut vinovat în comiterea infracţiunii prevăzute de art. 217/2. 219(1) CP(1961), definitiv 5 ani închisoare cu suspendare pe un termen de unu ani.

Suplimentar Maceret Alexei a indicat că nu doreşte revizuirea cauzelor contravenţionale 4b-824/2006 şi 4b-1409/2006 din 07.11.2006.

Audiind partea, studiind materialele dosarului, instanţa consideră necesar de a transfera plângerea la instanţa competentă şi anume la sediul Buiucani al judecătoriei Chişinău din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 460(1)CPP, procedura de revizuire se deschide în baza cererii adresate procurorului de nivelul instanţei care a judecat cauza în fond. În cazul temeiurilor prevăzute la art.458 alin.(3) pct.3) şi 4), procedura de revizuire se deschide în baza cererii adresate instanţei de judecată care a judecat cauza în primă instanţă.

Din considerentele enumerate, ţinând cont că Maceret Alexei nu doreşte revizuirea cauzelor contravenţionale dar insistă la revizuirea sentinţei din 08.11.20006 adoptată de Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău, instanţa consideră necesar a remite plângerea revizuentului către judecătorul de drept comun din cadrul sediului Buiucani a judecătoriei Chişinău.

În conformitate cu art. 342, 460 CPP, instanţa

Dispune

A remite cererea lui Maceret Alexei de revizuire a sentinţei din 08.11.20006 adoptată de Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău prin care Maceret Alexei a fost recunoscut vinovat în comiterea infracţiunii prevăzute de art. 217(2) şi 219(1) CP, prin 84 CP definitiv 5 ani închisoare cu suspendare unu ani, în favoarea instanţei de drept comun şi anume sediului Buiucani a judecătoriei Chişinău.

Încheierea cu drept de recurs în termen de 15 zile.

Judecător Alexandru Sandu